

[별표 3]

업무정지·위촉해지 등 제재조치의 세부기준

1. 일반기준

- 가. 위반행위가 둘 이상인 경우로서 각각의 처분기준이 다른 경우에는 그 중 무거운 처분기준을 적용한다. 다만, 각각의 처분기준이 업무정지인 경우에는 무거운 처분기준의 2분의 1까지 가중할 수 있으며, 이 경우 업무정지 기간은 6개월을 초과할 수 없다.
- 나. 위반행위의 횟수에 따른 제재조치의 기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 제재조치를 받는 경우에 적용한다. 이 경우 제재조치 기준의 적용은 같은 위반행위에 대하여 최초로 제재조치를 한 날과 다시 같은 위반행위로 적발한 날을 기준으로 한다.
- 다. 위반행위의 내용으로 보아 고의성이 없거나 특별한 사유가 인정되는 경우에는 그 처분을 업무정지의 경우에는 2분의 1의 범위에서 경감할 수 있고, 위촉해지인 경우에는 업무정지 6개월로, 경고인 경우에는 주의 처분으로 경감할 수 있다.

2. 개별기준

위반행위	근거조문	처분기준		
		1차	2차	3차
1. 법 제11조제2항 및 이 요령의 규정을 위반한 때 1) 고의 또는 중대한 과실로 손해평가의 신뢰성을 크게 악화 시킨 경우 2) 고의로 진실을 숨기거나 거짓으로 손해평가를 한 경우 3) 정당한 사유없이 손해평가반 구성을 거부하는 경우 4) 현장조사 없이 보험금 산정을 위해 손해평가행위를 한 경우 5) 현지조사서를 허위로 작성한 경우 6) 검증조사 결과 부당·부실 손해평가로 확인된 경우 7) 기타 업무수행상 과실로 손해평가의 신뢰성을 약화시킨 경우	제6조제2항 제1호	위촉해지 경고 주의	 업무정지 3개월 경고	 위촉해지 업무정지 3개월
2. 법 및 이 요령에 의한 명령이나 처분을 위반한 때	제6조제2항 제2호	업무정지 6개월	위촉해지	
3. 업무수행과 관련하여 「개인정보 보호법」, 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 등 정보보호와 관련된 법령을 위반한 때	제6조제2항 제3호	위촉해지		